



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/09/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:

IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico

in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1207/2024 depositato il 19/03/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Sant'Angelo Di Brolo - Via I Settembre 23 98060 Sant'Angelo Di Brolo ME

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 125 TARI 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 870/2024 depositato il 24/09/2024

Richieste delle parti:

Resistente/Appellato: il rappr. del Comune di Sant'Angelo di Brolo si riporta alle proprie deduzioni e

chiede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19.03.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di accertamento n. 125, notificato in data 03.01.2024, con il quale, veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 437,00, a titolo Prot. n. 13480, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2018, notificato in data 3 gennaio 2024. 2 L'Ente locale con l'atto in epigrafe pretende dal contribuente il pagamento di €. 437,00, a titolo di tassa TARI, in riferimento all'anno di imposta 2018.

Il ricorrente, ha chiesto annullarsi l'atto in oggetto, adducendo l'illegittimità della pretesa impositiva per inesistenza della parte motiva dell'atto;

Illegittimità della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione;

inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento poiché privo di valida sottoscrizione ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/90 istituyente la figura del responsabile del procedimento e dell'articolo 3 del DL 23/89 riserva esclusivamente ai dirigenti le attività di gestione e di rappresentanza esterna dell'amministrazione;

inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento poiché privo di valida sottoscrizione ex articolo 1, comma 87, L.549/1995).

Si è costituito in giudizio il Comune Sant'Angelo di Brolo, contestando le difese e le domande della ricorrente ed insistendo nel rigetto del ricorso.

All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione dell'avviso impugnato che la Corte nella fattispecie, non ravvisa. L'esame dell'avviso impugnato, infatti, consente di ritenere che esso è ben strutturato nella motivazione, melius, nella esplicitazione delle ragioni afferenti la pretesa impositiva del Comune di e che, dunque, la ricorrente, è stata posta nelle condizioni di conoscere esattamente i suoi termini specifici del pagamento ad essa richiesto e riguardo ai quali non è venuto meno, ovvero, non è stato compromesso, il suo potere di difesa e/o tutela dei suoi diritti.

Infondata è l'eccezione di parte avversa circa la presunta illegittimità della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione, atteso che l'atto opposto, relativo all'annualità 2028, è stato notificato in data 03.01.2024, mentre la pretesa si è inesorabilmente prescritta il 31 dicembre 2023.

Va rilevato che , a causa dell'emergenza da Covid-19, i termini di notifica degli atti impositivi emessi dagli enti locali sono stati differiti di 85 giorni. In proposito l'art.67, co.1, del D.L.n. 18/2020, convertito con modif. dalla L. n. 27/2020, statuisce espressamente che:"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.....".

A sua volta, poi, la Risoluzione N.6/DF/2020 del Ministero dell'Economia e delle FinanzeDipartimento delle

Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale (Prot. n. 15292 del 15/6/2020) ha chiarito che "l'art.67 del D.L. n.18 del 2020 ha disposto, al comma 1, la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.". Precisando, inoltre, che "tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione."

Ciò posto è di tutta evidenza che, in deroga all'ordinario termine di prescrizione del 31/12/2023, i Comuni, relativamente ai tributi locali dovuti per l'anno 2018, come nella fattispecie, ben potevano emettere e notificare i relativi atti impositivi sino al termine ultimo del 25/3/2024 avvalendosi, per l'appunto, della sospensione dei termini prevista dal citato art.67 del D.L.n. 18/2020.

In relazione all'altro motivo formulato dal contribuente, la giurisprudenza, in maniera univoca, ritiene che la sottoscrizione dell'atto di liquidazione o di accertamento prodotto mediante sistemi informativi automatizzati può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (Cfr Cass. Civ. . 29820/2021). Avviso di accertamento sottoscritto dal "Funzionario Responsabile del Tributo" Dott.ssa Nominativo_2 , titolare delle funzioni dirigenziali dell'Area Economica Bilancio e Tributi per come riportato nelle memorie di controdeduzione. Nell'avviso viene espressamente riportato ..la determinazione n.40 de1 25.10.2022 relativa alla sostituzione della firma autografa ai sensi de11,comma 87 L.n.549/1995 per tutti gli atti della procedura di accertamento e riscossione volontaria e coattiva della Dott.ssa Nominativo_2 quale responsabile dell'Area Economica Bilancio e Tributi.. In relazione alla mancata indicazione del soggetto incaricato alla riscossione tenendo conto di tutti gli elementi che sono stati indicati nell'avviso di accertamento (modello standard di avviso) si ritiene non essenziale nella fase di accertamento.

Per questi motivi il ricorso non viene accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Comune di Sant'Angelo di Brolo, liquidate in Euro 250,00, oltre accessori come per legge.